

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

V Ospělově dne 14. srpna 2026

k rukám policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina
Vondráška
Strojnická 27, 170 89 Praha 7
ID datové schránky: gs9ai55
Datovou schránkou

ŽÁDOST O PŘEVZETÍ PŘEZKUMNÉ ČÁSTI PODÁNÍ

podle § 97 odst. 3 zákona o Policii ČR a o rozdělení smíšeného podání ze dne 14. srpna 2026

Žadatel	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Ospělov 6, 798 55 Ludmírov, ID DS r8u3nhx
Původní věc	PPR-24960/ČJ-2026-990810; KU-4139/ČJ-2026-2305KM
Napadené vyřízení	Odpověď KÚ ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM
Nové sdělení	Úřad vnitřní kontroly PP ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD
Požadavek	Oddělit prvotní námitku nečinnosti od přezkumu předchozího vyřízení ředitelem celostátního útvaru

JÁDRO ŽÁDOSTI

Žádám, aby policejní prezident jako nadřízený řediteli Kriminalistického ústavu převzal tu část podání ze dne 14. srpna 2026, která napadá způsob předchozího vyřízení KÚ ze dne 25. června 2026, a zajistil její nestranné přezkoumání mimo rozhodovací působnost téhož ředitele KÚ.

I. STRUČNÁ PROCESNÍ POSLOUPNOST

- Dne 27. května 2026 jsem Policejnímu prezidiu podal mimo jiné podnět k internímu přezkumu policejních postupů při stanovení THC v konopí v mých trestních věcech z let 2009–2019.
- Kriminalistický ústav ve vyřízení ze dne 25. června 2026 podnět věcně nepřezkoumal a oznámil jeho postoupení Okresnímu státnímu zastupitelství v Prostějově.
- OSZ v Prostějově dne 28. července 2026 pod č. j. ZN 4/2026-6 podnět vrátilo KÚ k dalšímu řízení. Uvedlo, že věc se netýká činnosti státního zastupitelství, nýbrž odborné problematiky metodiky měření THC a podnětu k možnému internímu přezkumu policie.
- Dne 29. července 2026 jsem ředitele KÚ vyzval k pokračování, k potvrzení evidence a k zahájení dokumentovaného prověření.
- Dne 14. srpna 2026 jsem podal Úřadu vnitřní kontroly stížnost na dosavadní způsob vyřizování. Úřad vnitřní kontroly rozpoznal, že namítám postup a nečinnost KÚ ve vztahu k podáním ze dnů 27. května a 29. července 2026, avšak celé podání postoupil kanceláři ředitele KÚ.

II. PODÁNÍ ZE DNE 14. SRPNA 2026 MĚLO SMÍŠENÝ OBSAH

A. Prvotní upozornění na novou nečinnost

V rozsahu, v němž jsem vytýkal nečinnost vzniklou až po vrácení věci dne 28. července 2026 a po výzvě ze dne 29. července 2026, jde o nové upozornění na nedostatek v činnosti KÚ. Tuto část může ředitel KÚ vyřídít v prvním stupni, případně pověřit své kontrolní pracoviště.

B. Žádost o přezkum již uskutečněného vyřízení

V rozsahu, v němž jsem napadl předchozí procesní postup KÚ ze dne 25. června 2026, jde o žádost, aby nadřízený přezkoumal způsob vyřízení upozornění ředitelem útvaru s celostátní působností. Tato část nemá být bez dalšího vrácena témuž řediteli, jehož postup je předmětem přezkumu.

Obě části je třeba rozlišit podle skutečného obsahu. Prosté postoupení celého podání kanceláři ředitele KÚ toto rozlišení neprovedlo.

III. PŘÍSLUŠNOST POLICEJNÍHO PREZIDENTA

Policie České republiky ve zveřejněné informaci ze dne 8. září 2025 popsala postup podle § 97 zákona č. 273/2008 Sb. tak, že kvalifikované upozornění směřující vůči příslušníkovi nebo zaměstnanci útvaru s celostátní působností vyřizuje ředitel tohoto útvaru. Má-li dotčená osoba za to, že upozornění nebylo řádně vyřízeno, přísluší přezkum policejnímu prezidentovi jako nadřízenému řediteli celostátního útvaru; policejní prezident může přezkum svěřit Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia.

Kriminalistický ústav je útvarem Policie ČR s celostátní působností. Odpověď ze dne 25. června 2026 byla vydána jako vyřízení KÚ a právě způsob tohoto vyřízení je v přezkumné části napaden. Jsem proto přesvědčen, že tato část náleží policejnímu prezidentovi, nikoli znovu řediteli KÚ jako konečné instanci.

DŮLEŽITÉ OMEZENÍ

Převzetí přezkumné části neznamená, že policejní prezident musí sám rozhodnout odbornou otázku měření THC. Znamená pouze, že určí nezávislý způsob přezkumu, oddělí odpovědnost za první stupeň a za přezkum a zajistí konkrétní, dokumentovaný výstup.

IV. PŘEDMĚT PŘEZKUMU

Přezkum má být nejprve procesní a kontrolní. Má zjistit zejména:

- zda KÚ dne 25. června 2026 správně rozlišil informační část podání a samostatný podnět k internímu přezkumu;
- z jakého právního a skutkového důvodu byl bod 3 postoupen OSZ v Prostějově, ačkoli směřoval k vlastní metodické, odborné a kontrolní činnosti policie;
- zda bylo po vrácení věci dne 28. července 2026 v původním spise pokračováno, případně zda vznikla nová evidence;
- jak bylo naloženo s výzvou ze dne 29. července 2026 a kdo za další postup odpovídá;
- zda byly zajištěny podklady potřebné pro odborné prověření, zejména tehdy účinné SOP, dokumentace vzorkování a homogenizace, surová laboratorní data, nejistoty měření, validační záznamy a doklady o metodických kontrolách;
- zda osoba nebo útvar, jehož předchází postup je přezkoumáván, nebude současně konečnou osobou rozhodující o výsledku přezkumu.

Teprve následně má být nezávislými odborně způsobilými osobami posouzeno, zda konkrétní postupy v jednotlivých věcech odpovídaly tehdy platným interním pravidlům a podmínkám odborné správnosti. Toto odborné posouzení nesmí být nahrazeno obecnou větou, že postupy byly standardizované.

V. KONKRÉTNÍ ŽÁDOSTI

1. převzít podle § 97 odst. 3 zákona o Policii ČR přezkumnou část podání ze dne 14. srpna 2026, která napadá způsob vyřízení KÚ ze dne 25. června 2026;
2. vydat pokyn k formálnímu oddělení přezkumné části od prvotní námitky nečinnosti po 29. červenci 2026;
3. pověřit přezkumem Úřad vnitřní kontroly Policejního prezidia nebo jiný nestranný kontrolní tým, který není podřízen řediteli KÚ a nepodílel se na napadeném vyřízení;
4. zajistit, aby se na odborném posouzení nepodílely osoby, které zpracovaly, schválily nebo metodicky kontrolovaly přezkoumávané výstupy, ledaže budou vyslechnuty pouze jako zdroj vysvětlení;
5. zachovat datum 14. srpna 2026 jako datum žádosti o přezkoumání a potvrdit běh třicetidenní lhůty k vyrozumění o přijatých opatřeních;

6. sdělit nové nebo pokračující číslo jednací, název vyřizujícího útvaru, odpovědnou osobu a časový plán základních úkonů;
7. zajistit ochranu relevantní listinné a elektronické dokumentace před ztrátou, skartací, přepsáním nebo změnou;
8. po skončení přezkumu sdělit konkrétní zjištění k jednotlivým procesním krokům a přijatá opatření, nikoli pouze obecnou informaci o dalším postoupení.

VI. ZÁVĚR

Žádám o korekci procesního postupu, nikoli o předjímání výsledku odborného přezkumu. Přezkumná část se týká již uskutečněného vyřízení ředitelem celostátního útvaru a podle zveřejněného výkladu samotné Policie ČR náleží policejnímu prezidentovi. Jedině rozdělení obou částí zabrání tomu, aby byl přezkum předchozího vyřízení opět ponechán témuž útvaru bez skutečně nadřízené a nestranné kontroly.

PŘÍLOHY

1. Sdělení Úřadu vnitřní kontroly Policejního prezidia ČR ze dne 14. 8. 2026, č. j. PPR-43826-2/ČJ-2026-990210-PD.
2. Stížnost na postup Policie ČR a žádost o přešetření ze dne 14. 8. 2026.
3. Odpověď Kriminalistického ústavu ze dne 25. 6. 2026, č. j. KU-4139-5/ČJ-2026-2305KM.
4. Přípis OSZ v Prostějově ze dne 28. 7. 2026, č. j. ZN 4/2026-6.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

podáno prostřednictvím datové schránky